

Nr. 266 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz). 25. November 1935*R 43 II/346, Bl. 32–44 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Die Aufgabe der Energiewirtschaftsführung besteht in der Erfüllung von drei Grundforderungen der Volkswirtschaftspolitik: Möglichst wirtschaftliche Produktion, möglichst soziale Verteilung des Produktionsertrages und möglichste Sicherstellung der Energieversorgung.

Diese Forderungen umfassen zunächst die *technische* Ausgestaltung der Elektrizitäts- und Gasversorgung. Die technische Leistungsfähigkeit der deutschen Energieerzeugung und -Verteilung hat von jeher auf anerkannter Höhe gestanden. Zumal auf dem Gebiete der Elektrizitätswirtschaft kann Deutschland als das Mutterland der zentralen Versorgung gelten. Die deutsche elektrotechnische Industrie ist die Schöpferin eines großen Teiles der Elektrizitätswirtschaft der Welt. Im Hinblick auf den technischen Aufbau hat es sich für die Energieversorgung zunächst als nützlich erwiesen, daß sie sich ohne besondere gesetzliche Regelung frei entwickeln konnte. Die technischen Möglichkeiten für Veränderungen und Verbesserungen sind zwar auch heute noch keineswegs erschöpft, so daß eine Ordnung der Energiewirtschaft im Wege der Gesetzgebung behutsam darauf Bedacht nehmen muß, eine Einengung von Entwicklungsmöglichkeiten zu vermeiden. Eine gesetzliche Ordnung kann aber die technische Leistungsfähigkeit fördern, wenn sie unter Wahrung der freien und selbständigen Verantwortung der energiewirtschaftlichen Unternehmungen einer Erstarrung der Energieversorgungswirtschaft, die als Folge der monopolartigen Stellung der einzelnen Unternehmen denkbar wäre, den Widerstand einer rein nach volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten arbeitenden übergeordneten Stelle entgegensetzt. Dabei ist für die technische Fortentwicklung besonders auch die Hauptforderung nach Sicherstellung der deutschen Energieversorgung unter allen möglichen Umständen zu beachten, zu der es gehört, daß nach Lage der gesamten deutschen Rohstoffwirtschaft diejenigen Energiearten zu bevorzugen sind, die der deutsche Boden am günstigsten zur Verfügung stellt.

Der *wirtschaftliche* Stand der deutschen Elektrizitäts- und Gasversorgung zeigt die Vorzüge, aber auch die Mängel einer freien und raschen Entwicklung. Der Wettbewerbskampf zwischen den einzelnen Energiewirtschaftsunternehmen und den verschiedenen Energiearten hat zur Ausdehnung und Verbesserung der Anlagen und zu wertvollen Bemühungen auf dem Gebiete der Tarif- und Preisgestaltung einen Antrieb gegeben. Er hat andererseits eine uneinheitliche und ungleichmäßige Behandlung der Versorgungsgebiete und eine Reihe der Gesamtwirtschaft und den Einzelunternehmen schädlicher Fehlinvestitionen zur Folge gehabt, so daß das volkswirtschaftliche Gesamtergebnis der Energieversorgung hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, die man angesichts des technischen Fortschritts hegen durfte. Dabei hat sich auch nachteilig geltend gemacht, daß

¹ Die KabVorl. des RWiM schloß an eine frühere Fassung vom 5. 10. 35 an (s. Dok. Nr. 238 Anm. 2), die auf den Widerspruch namentlich des RIM gestoßen und im Anschluß daran überarbeitet worden war. Zu den Gegensätzen, die bislang einer Verabschiedung im Wege standen, s. Dok. Nrr. 238, 242 und 245. Die endgültige Fassung unterschied sich von der ersten in der Hauptsache jedoch lediglich durch die Voranstellung einer Präambel, die den Vorrang des öffentl. Interesses und des Gemeinwohls beim Ausbau der Energiewirtschaft unterstrich und insofern den Bedenken des RIM gegen eine zu starke privatwirtschaftliche Orientierung entgegenkam; R 43 II/ 346, Bl. 15–31; Präambel zit. in Dok. Nr. 282 Anm. 30. Allgemeiner Teil der Begründung abgedruckt bei PFUNDTNER/NEUBERT IIIa, Nr. 4 S. 6 f. Zum Entstehungszusammenhang vgl. BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 155–157; GRÖNERS. 98–107, 319–323.

die Energiewirtschaft vermöge ihrer Abhängigkeit von den Wegerechten der öffentlichen Straßeneigentümer – einem Umstand, der sonst auch wieder eine wertvolle ordnende Bedeutung hat – stärker als irgend ein anderer Wirtschaftszweig von der Wirtschafts- und Finanzpolitik, ja auch von der Parteipolitik, beeinflußt wurde. So war die Versorgungswirtschaft stark durch wirtschaftsfremde Bedingtheiten gebunden, ohne daß sie als Gegengewicht eine einheitliche Führung besaß. Das Ergebnis ist das Vorhandensein einer großen Summe wirtschaftlicher und finanzieller Fehlleitungen, eine absatzhemmende Uneinheitlichkeit der Tarife und Preise sowie nicht unerhebliche Mängel in der Sicherheit der Versorgung. Es bleibt jedoch anzuerkennen, daß die Energiewirtschaft bis auf ganz wenige Ausnahmen das gesamte Reichsgebiet jedenfalls mit einer der Energiearten Elektrizität oder Gas ausgestattet hat, wobei die Förderung durch Reich, Länder und Gemeindeverbände für die dünn besiedelten Gebiete eine unentbehrliche Unterstützung gewährt hat.

Das vorliegende Gesetz soll unter Wahrung der freien Entfaltungsmöglichkeit für die wertvollen Kräfte selbständiger Unternehmerverantwortung bei den Trägern der Energiewirtschaft darauf hinwirken, daß die geschilderten Mängel behoben werden. Damit wird zugleich einem Wunsche entsprochen, den die deutsche Energiewirtschaft selbst ohne Rücksicht auf damit möglicherweise verbundene Benachteiligungen einzelner Unternehmerinteressen aus dem Willen nach einer gemeinnützigen Wirtschaftsgestaltung zum Ausdruck gebracht hat. Einen Antrag auf Erlaß eines Energiewirtschaftsgesetzes, das sowohl die Elektrizitäts- wie die Gasversorgung umfaßt, hat der Leiter der Reichsgruppe Energiewirtschaft der Organisation der gewerblichen Wirtschaft² gestellt. Das Verlangen nach einer gesetzlichen Neuordnung der Energiewirtschaft ist auch das Ergebnis sowohl des im Auftrag des Reichswirtschaftsministers erstatteten Gutachtens „über die in der deutschen Elektrizitätswirtschaft zur Förderung des Gemeinnutzes notwendigen Maßnahmen“, als auch des Berichtes „über die Aufgaben in der Elektrizitätswirtschaft“, der von der Unterkommission für Wirtschaftspolitik der politischen Zentralkommission der NSDAP, Abteilung Elektrizität, eingereicht wurde³. Dieselbe Forderung kommt ferner zum Ausdruck in den Vorschlägen des Deutschen Gemeindetages über „die Neugestaltung der deutschen Elektrizitätswirtschaft“⁴, sowie in einer Reihe von Einzelschlüssen von Volksgenossen, die in der Verwaltung und Wirtschaft Erfahrungen gesammelt haben. Es kann festgestellt werden, daß die freiwillige Mitarbeit zahlreicher Sachkenner wertvolle Anregungen vermittelt hat. Trotz mancher Abweichungen in dem Bilde der künftigen materiellen Gestaltung sowie in den Vorschlägen über das Maß der vorzunehmenden Eingriffe und den erforderlichen organisatorischen Aufbau stimmen doch die Vorschläge in den Grundforderungen der energiewirtschaftlichen Aufgaben überein.

Die Bestrebungen nach einer gesetzlichen Regelung in der Energiewirtschaft, insbesondere in der Elektrizitätswirtschaft, reichen weit in die Vorkriegszeit zurück und sind schon damals in der Literatur eingehend behandelt worden. Nach Beendigung des Krieges wurde das Gesetz betreffend die Sozialisierung der Elektrizitätswirtschaft vom 31. Dezember 1919 erlassen⁵. Entsprechend den damals herrschenden Anschauungen zielte es auf die Übertragung der Elektrizitätsversorgungsunternehmen in den Besitz der öffentlichen Hand hin. Dieser staatskapitalistische Aufbau der Elektrizitätsversorgung kam jedoch vermöge der wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse der Wirklichkeit nicht zustande, so daß das Gesetz praktische Bedeutung nicht erlangte. Es steht im Widerspruch zu dem Grundgedanken nationalsozialistischer Wirtschaftsauffassung, nach dem es auf die Erfüllung der wirtschaftlichen Funktionen im Interesse des Volkes ankommt, nicht auf die Überführung des privaten Kapitals in den Staatsbesitz. Dabei ist aber nicht zu verkennen, daß die Beteiligung der öffentlichen Hand an der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft nicht als ein Übergriff in

² Carl Krecke; zur Person s. Dok. Nr. 242 Anm. 14.

³ Nicht ermittelt. Akten des RWiM über die Vorbereitung des Gesetzes sind nicht überliefert.

⁴ „Die Neugestaltung der dt. Elektrizitätswirtschaft. Vorschläge des Dt. Gemeindetages“, Berlin 1934. Exemplar in: R 11/1559. Zur Linie des DGT vgl. auch Dok. Nrr. 238 Anm. 9, 245 Anm. 5.

⁵ RGBl. 1920 S. 19. Aktenmaterial hierzu in: R 43 I/2113; zu den Entwurfsarbeiten s. ARW, Kab. Bauer, Nrr. 14 Anm. 16, 25 P. 4, 33 P. 2. Vgl. GRÖNER S. 243–248.

einen der privaten Wirtschaft vorbehaltenen Aufgabenkreis angesehen werden kann, sondern in der Besonderheit der Versorgungsaufgaben sehr wohl begründet ist. Das vorliegende Gesetz beseitigt diese alte, formal bisher noch bestehende Gesetzgebung. In den Jahren 1922 und 1923 fanden eingehende Beratungen über den Entwurf eines Elektrowirtschaftsgesetzes statt, das eine umfangreiche Verwaltungsorganisation unter Anlehnung an das damalige parlamentarische System sowie ein zentrales Finanzierungsinstitut für die Elektrizitätswirtschaft schaffen wollte⁶. Wertvolle Vorarbeiten für das vorliegende Gesetz haben die statistischen und allgemeinen wirtschaftlichen Erhebungen des Enquête-Ausschusses geliefert, in denen unter anderem die Verschiedenheiten und Mängel der Elektrizitätstarife eingehend behandelt worden sind⁷. Die Frage des zweckmäßigen künftigen Ausbaues der Elektrizitätserzeugung und -Großverteilung behandelte der Elektrizitätsversorgungsplan, den Oscar von Miller in den Jahren 1928/1929 im Auftrage des Reichswirtschaftsministers ausarbeitete⁸. Praktische Bedeutung konnte der Plan nicht erlangen, weil er nach seiner Fertigstellung teilweise durch die Tatsachen überholt war, ihm zum anderen Teil aber durch den inzwischen zu Tage tretenden wirtschaftlichen Niedergang vorläufig die Grundlage entzogen wurde. Auf dem Gebiet der Energietarife sammelte das Reichswirtschaftsministerium wichtige Erfahrungen aus der Tätigkeit des Reichskommissars für Preisüberwachung, der Ende 1931 eingesetzt wurde⁹. Die Befugnis zu Eingriffen in die Energiepreise allein erwies sich nicht als ausreichend, eine endgültige Besserung herbeizuführen. Es konnte damit lediglich eine jeweilige Anpassung der Energiepreise an die Kaufkraft der Bevölkerung in den Grenzen der vorliegenden Voraussetzungen erreicht werden.

Die von dem Ministerium selbst gemachten Erfahrungen sowie die vorerwähnten Gutachten und Berichte erwiesen übereinstimmend, daß es notwendig ist, durch eine Energiewirtschaftsführung auf lange Sicht

– 1.

den Bau und Ausbau der Energieerzeugungsanlagen und auch der Verteilungsanlagen in der Richtung einer rationellen, die billigste, aber auch sicherste Bereitstellung der erforderlichen Energien gewährleistenden Weise zu lenken,

– 2.

die Energietarife dahin zu beeinflussen, daß sie sowohl den besonderen Bedürfnissen der Verbraucher angepaßt, als auch zunächst in einzelnen Wirtschaftsgebieten und weiterhin im gesamten Reichsgebiet möglichst angeglichen und volkswirtschaftlich zweckmäßig gestaltet werden.

Beide Bestrebungen dienen zugleich der zweckmäßigen Lenkung der künftigen Kapitalinvestitionen sowohl der Werke wie der Verbraucher. Sie sind auch voneinander abhängig; die Produktionspolitik beeinflußt die Möglichkeiten der Tarif- und Preisgestaltung; die Tarifpolitik ermöglicht durch ihre absatzfördernde Wirkung die Ausnutzung der Produktionsanlagen. Zugleich kann damit den vordringlichen Erfordernissen der industriellen Standortpolitik, der Siedlung und der Rohstoffwirtschaft sowie der Sozialpolitik stärker als bisher nach übergeordneten Gesichtspunkten Rechnung getragen werden.

⁶ Zu diesen Plänen vgl. W. TREUE, Die Elektrizitätswirtschaft als Grundlage der Autarkiewirtschaft und die Frage der Sicherheit der Elektrizitätsversorgung in Westdeutschland, in: FORSTMEIER/VOLKMANN, Wirtschaft und Rüstung, S. 136 ff., hier 136–139.

⁷ Gemeint sind die Ergebnisse des Unterausschusses für Elektrizitätsfragen innerhalb des auf Initiative des Reichstags 1926 eingerichteten großen Enquête-„Ausschusses zur Untersuchung der Erzeugungs- und Absatzbedingungen der dt. Wirtschaft“, der 1930 seinen Abschlußbericht vorlegte. Hinweise s. bei O. DASCHER, Probleme der Konzernorganisation, in: H. MOMMSEN / D. PETZINA / B. WEISBROD (Hg.), Industrielles System und polit. Entwicklung in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1974, S. 127–135.

⁸ „Gutachten über die Reichselektrizitätsversorgung“, Berlin 1930, 27 S.; Näheres dazu bei GRÖNER S. 248–250. Oscar v. Miller (1855–1934), der Pionier der Elektrizitätserzeugung und Erbauer des Walchenseekraftwerks, hatte dort v.a. den Ausbau einer das ganze Reich umfassenden Hochspannungsringleitung zum Ausgleich regionaler und zeitlicher Energieschwankungen vorge schlagen („Reichssammelschiene“). Zur Person s. W. FÜSSL in: NDB 17, S. 517–519.

⁹ Der RKomPr. Goerdeler amtierte vom 10. 12. 31 bis zum 17. 12. 32 und wieder vom 5. 11. 34 bis zum 30. 6. 35; s. Dok. Nrr. 33 Anm. 4, 37 P. 1, 181, 224.

Das Gesetz sucht diese Aufgaben im einzelnen in folgender Weise zu lösen:

Die Energieversorgungsunternehmen werden verpflichtet, dem Reichswirtschaftsminister vor der Stilllegung, dem Bau, der Erneuerung oder Erweiterung von Energieanlagen Anzeige zu erstatten (§ 4). Der Reichswirtschaftsminister wird ermächtigt, den Unternehmen derartige Maßnahmen zu untersagen. Im Interesse der Betroffenen wird der Entscheidung des Reichswirtschaftsministers ein Untersagungsverfahren vorgeschaltet. Das Untersagungsrecht wird nur für solche Elektrizitäts- und Gasversorgungsunternehmen geschaffen, die andere versorgen. Auch ist vorgesehen, daß der Kreis der anzeigepflichtigen Vorgänge im Wege der Durchführungsverordnung auf den für Wirtschaft wie Verwaltung unerläßlichen Umfang beschränkt wird. Die Eigenanlagen werden der Anzeigepflicht und dem Untersagungsrecht nicht allgemein unterstellt, um Gewerbe und Industrie in ihrer eigenen Betriebsführung die volle Selbstverantwortung zu belassen und entbehrlich erscheinende Hemmungen zu vermeiden. Jedoch wird den Unternehmern solcher Eigenanlagen die Verpflichtung auferlegt, vor Errichtung oder Erweiterung der Eigenanlage dem öffentlichen Versorgungsunternehmen Mitteilung zu machen (§ 5). Das Versorgungsunternehmen soll also jeweils Gelegenheit bekommen, in Verhandlungen einzutreten und zu prüfen, ob es den Unternehmer günstiger beliefern kann, als dessen eigene Anlage zu erzeugen imstande wäre, damit auch hier Kapitalfehlleitungen möglichst vermieden werden. Diesem Vorverhandlungsrecht wird die allgemeine Anschluß- und Versorgungspflicht des Energieversorgungsunternehmens gegenübergestellt (§ 6). Verbraucher, welche die Verpflichtung zur Mitteilung an das öffentliche Versorgungsunternehmen vor Aufstellung von Eigenanlagen nicht erfüllen, verlieren hierdurch den Rechtsanspruch auf Versorgung durch das Energieversorgungsunternehmen. In engem Zusammenhang mit der allgemeinen Anschluß- und Versorgungspflicht stehen auch die Bestimmungen über die Frage der Reserve- und Zusatzstromlieferung.

Der Gesetzgeber kann sich aber nicht damit begnügen, die allgemeine Anschluß- und Versorgungspflicht nur formal festzusetzen. Er muß vielmehr auch materiell auf die Versorgungsbedingungen Einfluß nehmen können, um dafür Sorge zu tragen, daß der Gedanke der Versorgungspflicht durch abnehmerorientierte Fassung der Bedingungen auch verwirklicht wird. Diejenigen Abnehmergruppen, die auf die allgemeinen Versorgungsbedingungen angewiesen sind, stehen zum weitaus größten Teil einem Versorgungsmonopol gegenüber. Sie sind vor Mißbrauch der wirtschaftlichen Machtstellung des Unternehmens zu schützen¹⁰. Auch kommt dem inneren Aufbau der Versorgungsbedingungen hohe wirtschaftliche Bedeutung zu. Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, daß auf diesem Gebiet noch erhebliche Mängel bestehen. Daher muß dem Reichswirtschaftsminister eine Eingriffsmöglichkeit gegeben werden (§ 7)¹¹. Zu dem Gebiet der Einflußnahme auf die Tarife gehört auch die Ermächtigung zum Erlaß von Vorschriften über Wegebenutzungsgebühren (§ 12).

Die Bestimmungen über die Tarifüberwachung sowie über die allgemeine Anschluß- und Versorgungspflicht wären unvollständig, wenn eine Einwirkungsmöglichkeit nicht auch für den Fall gegeben wäre, daß sich das einzelne Unternehmen, sei es aus eigener Schuld oder infolge besonderer Verhältnisse, außerstande zeigt, überhöhte Tarife abzubauen oder der Anschluß- und Versorgungspflicht zu genügen. Auch sonst kann es Vorkommen, daß ein Unternehmen seine Versorgungsaufgaben nicht erfüllt, so z. B. die Sicherheit der Versorgung seines Gebietes vernachlässigt und sich gegen Vorhaltungen mit dem Hinweis auf mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit zu verteidigen sucht. Es entspricht der Wirtschaftsauffassung im neuen Staat, daß in solchen Fällen die Notwendigkeiten des Gemeinwohles den Interessen einzelner voranzustellen sind. Demgemäß

¹⁰ Zur Gegenposition aus der Sicht des auf die gemeindliche Finanzautonomie bedachten Kommunalpolitikers s. Dok. Nr. 245, dort auch Anm. 8.

¹¹ § 7: „Der Reichswirtschaftsminister kann durch allgemeine Vorschriften und Einzelanordnungen die allgemeinen Bedingungen und allgemeinen Tarifpreise der Energieversorgungsunternehmen (§ 6 Abs. 1) sowie die Energieeinkaufspreise der Energieverteiler wirtschaftlich gestalten. Die Entscheidungen des Reichswirtschaftsministers sind für Gerichte und Verwaltungsbehörden bindend.“

sieht das Gesetz vor (§ 8), daß einem Energieversorgungsunternehmen, das sich außerstande zeigt, seine Versorgungsaufgaben zu erfüllen, vom Reichswirtschaftsminister der Betrieb untersagt werden kann. Um dann die Versorgung des Gebietes sicherzustellen, erhält der Reichswirtschaftsminister die Möglichkeit, ein geeignetes leistungsfähiges Unternehmen mit der Übernahme der Versorgungsaufgaben zu beauftragen und in die vorhandenen Anlagen einzuweisen. Von den Versorgungsunternehmen, die hierzu imstande sind, wird verlangt, daß sie sich einer Aufforderung des Reichswirtschaftsministers zur Übernahme der Versorgungsaufgaben nicht entziehen. Die hieraus gegebenenfalls folgende Enteignung von Energieanlagen hat gegen angemessene Entschädigung nach den Vorschriften des Enteignungsrechtes zu geschehen (§ 9). Zum Schutze des Besitzstandes der öffentlichen Hand dient die weitere Sonderbestimmung, daß die Entschädigung in einer Beteiligung an dem Unternehmen, zugunsten dessen die Enteignung erfolgt, zu gewähren ist, wenn sich das enteignete Unternehmen im Besitz von Reich, Ländern oder Gemeinden befindet.
[...]¹²

Zur Sicherstellung der Landesverteidigung wird dem Reichswirtschaftsminister schließlich noch ein allgemeines Recht gegeben, Vorschriften und Anordnungen über die Erhaltung vorhandener und die Errichtung zusätzlicher Energieanlagen zu erlassen (§13 Abs. 1). Weiter ist vorgesehen, daß Vorschriften und Anordnungen über die technische Beschaffenheit, Betriebssicherheit usw. erlassen werden können, womit sowohl auf den Schutz der Gefolgschaft wie der Stromabnehmer und aller Bevölkerungskreise Bedacht genommen wird (§13 Abs. 2)¹³.

In einer Reihe weiterer Bestimmungen schafft das Gesetz eine weitgehende Auskunfts- und Offenlegungspflicht für die Energieversorgungsunternehmen (§ 3, 4). Es knüpft ferner die Energieeinfuhr an die Genehmigung des Reichswirtschaftsministers (§ 10). Von der Regelung des Gesetzes abweichende landesrechtliche Vorschriften werden nach dem allgemeinen Rechtsgrundsatz, daß Reichsrecht Landesrecht bricht, insoweit aufgehoben, als sie im Widerspruch zu dem vorliegenden Gesetz stehen. Darüber hinaus wird der Reichswirtschaftsminister ermächtigt, Landesgesetze und landesrechtliche Vorschriften auf dem Gebiete der Energieversorgung zu ändern oder außer Kraft zu setzen, eine Bestimmung, die im Interesse der einheitlichen Führung der Energiewirtschaft unerläßlich ist (§ 19). Dem gleichen Zweck dient die Befugnis des Reichswirtschaftsministers, die zur Sicherstellung der Energieversorgung erforderlichen Rechte am Grundeigentum zu verleihen (§ 11). Darüber hinaus wird die gesamte Energieversorgung der Aufsicht des Reiches unterstellt (§1).

Die Bestimmung, daß der Reichswirtschaftsminister zur Vorbereitung der Entscheidungen und Anordnungen aus diesem Gesetz den Leiter der Reichsgruppe Energiewirtschaft mit Aufträgen versehen kann (§16), ist besonders hervorzuheben¹⁴. Es gehört zu den Grundgedanken des Gesetzes, den Aufbau eines bürokratischen Verwaltungsapparates unbedingt zu vermeiden und die Handhabung so beweglich als möglich zu gestalten. Das Gesetz geht davon aus, daß die energiewirtschaftlichen Unternehmen in erster Linie selbst dazu berufen sind, die vorbezeichneten Aufgaben aus eigener Kraft zu lösen. Der Reichswirtschaftsminister will sich grundsätzlich darauf beschränken, nur da einzugreifen, wo die Wirtschaft selbst die gestellte Aufgabe nicht zu meistern vermag. Aus

¹² Vorschaltung eines Untersagungsverfahrens vor Entzug der Betriebserlaubnis.

¹³ Wortlaut von § 13:

„(1) Der Reichswirtschaftsminister kann Vorschriften und Anordnungen über die Erhaltung vorhandener und die Errichtung zusätzlicher Energieanlagen sowie über die Abgabe von Energie erlassen, soweit solche zur Sicherstellung der Landesverteidigung erforderlich sind und den Unternehmen zugemutet werden können. Werden über das wirtschaftlich Zumutbare hinaus Auflagen gemacht, so ist dem Unternehmen eine angemessene Entschädigung zu gewähren, die der Reichswirtschaftsminister festsetzt. Die Entscheidungen des Reichswirtschaftsministers sind für Gerichte und Verwaltungsbehörden bindend.

(2) Der Reichswirtschaftsminister erläßt Vorschriften und Anordnungen über die technische Beschaffenheit, die Betriebssicherheit, die Installation von Energieanlagen und von Energieverbrauchsgeräten sowie deren Überwachung.“

Zu § 13 enthielt die KabVorl. außerdem einen geheimen Erläuterungsbeschluß: s. Dok. Nr. 282 Anm. 32.

¹⁴ § 16 entsprach materiell dem § 15 der ersten Fassung der KabVorl.; s. Dok. Nr. 238 Anm. 10. Zur grundsätzlichen Auffassung Schachts in dieser Frage auch ebd. Anm. 8.

diesem Grunde ist ja auch die Stilllegung und der Bau der Energieanlagen nicht genehmigungspflichtig gemacht worden, sondern es wird nur ein Untersagungsrecht Vorbehalten.

Die Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen soll soweit als möglich von der Wirtschaft selbst getroffen werden. Bei der Festsetzung des Rechtes zur Übertragung von Befugnissen aus dem Gesetz ist diesem Sinne gemäß in erster Linie daran gedacht, die Reichsgruppe Energiewirtschaft der Organisation der gewerblichen Wirtschaft als deren Selbstverwaltungskörper mit vorbereitenden Aufgaben zu betrauen und sie instand zu setzen, auch einen großen Teil der Einzelfälle des Gesetzes auf gutlichem Wege zu erledigen, so daß ein Einschreiten des Reichswirtschaftsministers entbehrlich wird. Die Regelung des Geschäftsganges unter diesen Gesichtspunkten wird in einer Durchführungsverordnung erfolgen¹⁵. In der Verordnung ist zugleich zu bestimmen, welche Energieanlagen bis auf weiteres von der neu geschaffenen Aufsicht freigestellt werden.

Zu der verwaltungsmäßigen Behandlung ist noch folgendes zu bemerken:

In einzelnen Gesetzesbestimmungen ist ausdrücklich die Beteiligung anderer Minister vorgesehen; im übrigen ist es eine selbstverständliche Folgerung aus dem Aufbau der Ministerien, daß erforderlichenfalls mit den jeweils beteiligten Behörden bei der Ausführung des Gesetzes in Verbindung getreten wird.

Die Beteiligung des Reichsministers des Innern an den Angelegenheiten, die den Bereich der in der deutschen Gemeindeordnung¹⁶ neu geregelten Kommunalaufsicht berühren, ist ausdrücklich im Gesetz hervorgehoben, damit bei Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweifel über die einheitliche Linie der Energiepolitik des Reiches von vornherein ausgeschlossen werden¹⁷. Diese notwendige Zusammenarbeit auf der ganzen Linie der Wirtschaftspolitik läßt es im übrigen neben den vorerörterten Gesichtspunkten der Einspannung der vorhandenen Selbstverwaltung und der Ersparung neuer Verwaltungsstellen nicht zu, daß der von verschiedenen Seiten gegebenen Anregung, einen besonderen Generalinspektor für die Energiewirtschaft einzusetzen, entsprochen wird. Durch die Schaffung einer solchen Sonderbehörde würde die Einheitlichkeit und damit die durchgreifende Wirksamkeit der Energiewirtschaftspolitik abgeschwächt.

Durch den Aufbau des Gesetzes, das grundsätzlich von Verfahrens- und Einzelvorschriften absieht und den Reichswirtschaftsminister ermächtigt, die Durchführungsbestimmungen zu erlassen, wird der Notwendigkeit einer schrittweisen Anpassung an die jeweiligen Erfordernisse der Rechts- und Wirtschaftsentwicklung Rechnung getragen. Auch beschränkt sich das Gesetz auf das der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft eigene Gebiet; auf den die Energiewirtschaft stark berührenden Gebieten der Wasserwirtschaft, Verkehrswirtschaft, des Wegerechts und des Enteignungsrechts wird künftigen gesetzlichen Regelungen nicht vorgegriffen.

Für die öffentliche Energieversorgung aber schließt das Gesetz einen Entwicklungszeitraum ab, in dem die Erwartung einer gesetzlichen Neuregelung manche notwendigen Entschlüsse der Wirtschaft zu hemmen drohte¹⁸.

¹⁵ Geregelt erst durch die 1. DVO vom 26. 10. 36 (RGBl. I S. 930).

¹⁶ Vom 30. 1. 35 (RGBl. I S. 49); s. Dok. Nrr. 74, 79, 85 P. 3.

¹⁷ § 1 (2): „Die Aufsicht [sc. über die Energiewirtschaft] übt der Reichswirtschaftsminister aus, und zwar, soweit Belange der Energieversorgung der Gemeinden und Gemeindeverbände berührt werden, im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern in seiner Eigenschaft als Kommunalaufsichtsbehörde.“ – Diese Generalklausel ersetzte § 19 der alten Fassung der KabVorl.; s. Dok. Nr. 238 Anm. 14.

¹⁸ Verabschiedung des EnergiewirtschaftsG s. Dok. Nr. 282 P. 10.

Zitierhinweis

Nr. 266 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz). 25. November 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d266>